

מסורת הש"ס

^[א] [תמורה ו: ע"ש], ^[ב] [ולקמן עג. ק': קידושין ט: סג. ערכין יח.], ^[ג] בערך סתר ב' ע"ש,

תורה אור השלם

^[1] כשכיר שנה בשנה יקרה עמו לא ירדנו בפרך לעצור:

ויקרא כה נג

גליון הש"ס

גב' חבשה מפקין בינה. עיין לעיל דף סא ע"ב מוספות ד"ה רבא וז"ע: בתנאי מרבין על השכר. עיין ב"ב דף פו ע"ב מוס' ד"ה דיער: גב' מרשא שרי. עיין לעיל דף סג ע"ב מוספות ד"ה ואמר:

הגהות הגר"א

[א] תוס' ד"ה נקטי. אע"פ כו'. ג"כ הא לאו הכי אסור ועיין מלחמות:

מוסף רש"י

אמר רב פפא כו' שכרא לא פסיד. רב פפא מטיל שכר הוי (נדח) יב'.

איזהו נשך

דלא נסחרי עזדיה. שלא ירגיל להיות בטל ויתעלל. נסחרי המ"ו משמשת כדרך המתפעלים בחיבת שי"ן וסמ"ך כאשר יתפעל שר ויאמר תשתרר שהמ"ו מתמלעת להפסיק אותיות השורש וכאשר יאמר בגזירת סף הסתופף מגזירת שח השתוחח וכן כלשון גמרא משחרי מיסתמיך אשהי אישתקיל:

כי מפקין מיניה. הרבית שלקח כדרכי אלעזר דלמר רבית קלוזה יולאה צדיינים דקיימא לן כוותיה לקמן (עמוד ב'): **גלימא לא מפקין מיניה**. מקחו קיים וקליזת הרבית יחזיר לבעליו: **ולימא ליה כי אגרא אגא**. כששכרתיה אני צדמים יקרים הללו: **דכוה קא מישכרשי** לי. צריחו היתה צאה אלני: **בתנאי מרבין על השכר**. בשכר המתנת מעות השכירות: **ואין מרבין על המכר**. בשכר המתנת המנקה. ובגמרא מפרש **טעמא: ואם של חדש בחדש**. ואם תתן לי שכר כל חדש בחדשו שלא תקדים לי שכר כל השנה יחד תתן לי סלע בחדש: **ואם לגורן**. ואם

אמתין לך עד הגורן שתמכור מתבואתך ותתן לי מעותי: **גב' שכיטות אינה משתלמת אלא לבסוף**. מן הדין: **אלא לבסוף**. לסוף הזמן. הלכך כי שקיל מיניה סלע בחדש דהוו להו שנים עשר סלעים אין זה שכר המתנת מעות שהרי לא נתחייב לו לשלם שכירות עד סוף החדש והאי דלמר ליה אם מעכשיו תתן לי הרי היא לך בשאר סלעים אי הוה מקדים ליה הוה מחיל ליה מדמי השכירות ומוגר ליה בפחות משויה. אבל סיפא גבי מכר משמשך המקח דינו ליתן המעות וכי אמר ליה אם מעכשיו תתן הרי היא לך באלף הן הן דמיה וכי מיטפי עלייהו לגורן שכר המתנת מעות הוא: דקו **בה**. חיפשו אחריה עד שמתלו בה מקרא לבסוף בזה מילתא דתשלומי שכירות לבסוף: **טרשא שרי**. למכור סחורה בהמתנה ציותר מדמיה ובלבד שלא יפרש לו אם מעכשיו הרי הוא לך בפחות אלא ימכור סתם בכך וכך ליום פלוני: קץ ליה. אם מעכשיו הרי הוא לך בפחות דבהדיא פריש ליה דשכר המתנה הוא נוטל: **טרשא ידיי שרי**. עושה שכר תמרים היה ומוכר לו בזמן הוול בתשרי כשער של ניסן וממתין לו עד ניסן: **שיכראי לא פסיד**. אינו מתקלקל והיימי יכול להצניעו עד ניסן: **וזוי לא צריכנא**. שאני עשיר ואיני לחוק למכור כשער של עכשיו: **זיל בשר דידכו**. אחרי הלקוחות דאינהו ודאי אגר נטר יתצו ליה למר דאילו הוו להו זוי הוה שכיח להו שיכרא טובא כשער של עכשיו: **אמר רב חמא טרשא ידיי ודאי שרי**. מוכר פרקמטיא היה מוכר במקום הוול כשער שהוא נמכר במקום היוקר וממתין להן והן מעלין אותו למקום היוקר והוא מקבל עליו אחריות דרך צהליכה והלקוחות משתכרים בצרקמטיא שלוקחין שם צמעותיו ומציאין לכאן ואחריות החורה עליהם וכיון דלא מקבלי עלייהו אחריות לא הויא מלוה גציהו עד שהפרקמטיא נמכרת והן מקבלין המעות ואותן המעות נעשין עליהם מלוה ואין

איזהו נשך פרק חמישי בבא מציעא

סה.

ניחא ליה דלא ניסתרי עבדיה. פי' בערוך^[א] לשון סמירה וקלקול וא"ת בלאו האי טעמא נמי פטור דהא תנן (ב"ק ד' לו:) גזל עבדים והזקינו משלם כשעת הגזילה אבל שכר פעולתם לא משלם ויש לומר דיש לחלק בין נחת אדעתא דגזלותא לנחת אדעתא דמלאכה כדמפליג התם גבי

התוקף ספינתו של חבירו ועשה בה מלאכה: **שכירות אינה משתלמת אלא בסוף**. אפילו למ"ד בהגזול קמא (ב"ק ד' נט. ושם ד"ה ואב"א) ובהאיש מקדש (קדושין ד' מת. ושם ד"ה דכ"ע) דישנה לשכירות מתחילה ועד סוף מודה דאינה משתלמת אלא לבסוף כדיליף הכא מקרא ואפי' למ"ד אינה אלא לבסוף מודה דפועל יכול לחזור בו ואפילו בחצי היום וכשהוא חוזר הרי הוא סוף שאינו רוצה לעשות מלאכה יותר ולא נפקא מינה מההיא פלוגתא אלא לענין קדושין דאי ישנה מתחילה ועד סוף חשיבה מלוה ואין מקדש בה ונפקא מינה נמי לההיא דפ"ק דמסכת ע"ז (ד' יט:) ושם ד"ה אלא) הגיע לכיפה שמעמידין בה ע"ז אסור לצנוטה וקאמר בגמרא אם צנה שכרו מותר ומפרש טעמא משום דישנה לשכירות מתחילה ועד סוף ואימת מיתסר במכוש אחרון מכוש אחרון ליה בה שוה פרוטה: **שכירות ש"ל שנה זו אינה משתלמת אלא בשנה**

האחרת. ואם תאמר דכפ"ז דצבורות (ד' עג:) דרשין דאין תורמין מן החדש על הישן משום דמתיב שנה דמשמע אותה שנה עצמה וי"ל דהתם כתיב שנה בלא ב' והכא דרשין מדמתיב שנה בשנה ב' דמשמע בשנה האחרת ואם תאמר דצפרק עד כמה (שם ד' סו:) ושם ד"ה שנה) גבי צבור תאכלנו שנה בשנה איזו היא שנה הנכנסת בחצייתה הוי אומר זו שנה של צבור דלא מנינן לשנת עולם שאם נולד בנסליו שנת עולם מסיימת בתשרי יאכל עד כסליו והשתא ה"ל למדרש שלא יהא נאכל עד שנה אחרת ולא בתוך שנתו וי"ל משום דמוכח קרא דנאכל בתוך שנתו דכתיב (שמות כג) ציוס השמיני תתנו לו:

נקמי דהו שוקא. דאי לאו הכי הוה אסור [א] אע"פ שאחריות הדךך היה על רב חמא שהרי היו טורחין לו להציא סחורתו ולמכרה בשכר הלוואתו אבל השתא דנקטי להו שוקא אף בחזרתן הוי בשביל טורחן ושרי:

והלכתא

של שנה זו אינה משתלמת אלא בשנה אחרת: ואם לגורן בשנים עשר מנה אסור: אמר רב נחמן ‏״מרשא שרי איתיביה רמי בר חמא לרב נחמן ואמרי לה רב עוקבא בר חמא לרב נחמן ואם לגורן בשנים עשר מנה אסור א"ל התם קין ליה הכא לא קין ליה אמר רב פפא מרשא ידיי שרי מאי טעמא שכראי לא פסיד זוזי לא צריכנא אנא הוא דקא עבידנא מילתא גבי לוקח אמר ליה רב ששת בריה דרב אידי לרב פפא מאי חזי מר דקא אזלת בתר דידך ה"זל בתר דידהו דאילו הוו להו שקלי כי השתא השתא דלית להו זוזי שקלי כיוקרא דלקמיה א"ר חמא ‏״מרשא ידיי ודאי שרי מאי טעמא ניחא להו דליקו ברשותי דכל היכא דקא אזלי שבקי להו מכסא וגקוט להו שוקא והלכתא

כאן רבית: נקטי להו שוקא. מכרזין שלא יהא אדם רשאי למכור עד שימכרו הס: והלכתא

עין משפט

גר מצוה

לש א מיי פיו מהל'

מלוה ולוה הל' ב

סמג לאוין קאג טוש"ע י"ד ס' קסו סעיף א':

ב ב מיי שם פ"ח הל' טו

סמג שם טוש"ע י"ד ס' קסא סעיף ח':

בא ג מיי שם טוש"ע שם סעיף ט':

בב ד מיי שם טוש"ע שם סעיף י':

בג ה מיי שם פ"ז הל' ח

סמג שם טוש"ע י"ד ס' קעו סעיף ו':

בד ו מיי פ"ח שם הלכה

א סמג שם טוש"ע שם סעיף א':

י"ד ס' קעג סעיף א':

בזה ז ח טוש"ע י"ד ס' קעג סעיף א':

זש מיי פ"ח מהלכות

מלוה ולוה הלכה ג

ועיין במ"מ [טוש"ע שם

סעי' יד וס' קסו]: